

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. MAKASSAR GLOBAL AWAL BROS
(RUMAH SAKIT PRIMAYA MAKASSAR)
DENGAN
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)
QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
TENTANG
RUJUKAN PARSIAL PEMERIKSAAN PENUNJANG

Nomor : 031/PKS/DIR/PT.MGAB-PHMA/IV/2023

Nomor : 0682/U00000/2023-S0

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-04-2023)**, bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : dr. Merry Monica, MARS, FISQua
Jabatan : Direktur RS Primaya Makassar
Alamat : Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 43, Makassar

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT.Makassar Global Awal Bros berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/SK/DIR/PT.MGAB-PHMA/I/2023, tanggal 8 Januari 2023, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : dr. Muhammad Ahsan, MARS
Jabatan : Direktur RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya
Alamat : Jl. Pajjaiyang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina Bina Medika IHC Nomor : Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur sebagai kuasa penuh sebuah rumah sakit swasta yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur sebagai kuasa penuh sebuah Rumah Sakit swasta yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan.
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dapat bertindak selaku **PIHAK PERUJUK** maupun **PENERIMA RUJUKAN**.
- d. bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerja sama** dalam hal **Rujukan Parsial** untuk pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium dan atau pemeriksaan radiologi serta radiodiagnostik, dan lainnya) bagi peserta BPJS Kesehatan, umum serta pasien jaminan perusahaan/Asuransi yang tidak dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** demikian pula sebaliknya; dan

Perjanjian Kerjasama Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang

halaman 1 dari 11

Pihak Pertama

		
---	---	---

Pihak Kedua

		
---	---	---

- e. bahwa Rujukan Parsial ini dilakukan karena alasan tidak tersedianya alat dan atau bahan pemeriksaan penunjang pada **PIHAK PERTAMA** demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PIHAK PERUJUK** akan merujuk pasien peserta BPJS Kesehatan, umum, perusahaan serta pasien jaminan asuransi untuk dilakukan pemeriksaan penunjang kepada **PIHAK PENERIMA RUJUKAN**, dimana **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang sesuai dengan permintaan **PIHAK PENERIMA RUJUKAN**, demikian pula sebaliknya, serta berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Pemeriksaan yang dimaksud bertujuan untuk saling menguntungkan dan untuk kepentingan pasien yang dirawat sesuai indikasi medis.

Pasal 2 **LINGKUP KERJASAMA**

1. Rujukan Parsial peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
2. Rujukan Parsial peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap, antara lain :
 - a. Nama pasien dan jenis kelamin ;
 - b. Tanggal lahir ;
 - c. Nomor Berkas Rekam Medis ;
 - d. Ruang Rawat ;
 - e. Nama dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) ;
 - f. Tanggal rujukan ; dan
 - g. Jenis-jenis pemeriksaan dan Diagnosa.
3. Rujukan parsial pasien umum, jaminan perusahaan serta jaminan asuransi yang telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan/ asuransi pemberi jaminan kesehatan pasien.

Pasal 3 **CARA PENERIMAAN PASIEN**

1. Pemeriksaan pasien **PIHAK PERUJUK** yang dirujuk kepada **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** menggunakan formulir permintaan pemeriksaan yang telah disiapkan oleh **PIHAK PERUJUK** dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa (dokter DPJP).
2. a. Untuk pemeriksaan laboratorium :
PIHAK PERUJUK wajib mengambil sampel darah pasien ditempat **PIHAK PERUJUK** (*pick up sampel*) selanjutnya **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** menerima permintaan

Perjanjian Kerjasama Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang

halaman 2 dari 11

Pihak Pertama

--	--	--

Pihak Kedua

--	--	--

pemeriksaan laboratorium dari PIHAK PERUJUK sesuai jam pelayanan setiap hari untuk kasus *Emergency* ataupun kasus *Non Emergency*.

- b. Petugas terkait **PIHAK PERUJUK** wajib menghubungi petugas terkait **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** melalui *contact person* tersebut pada pasal 7 untuk menanyakan kesiapan sarana dan waktu pemeriksaan yang disiapkan oleh **PIHAK PENERIMA RUJUKAN**.

Pasal 4

BATAS WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

PARA PIHAK sebagai PENERIMA RUJUKAN

- a. Pembayaran dengan jaminan asuransi diselesaikan oleh Pasien di Rumah Sakit **PERUJUK** dan akan dilunaskan pada Rumah Sakit **PENERIMA RUJUKAN** setelah tagihan diterima oleh Rumah Sakit **PERUJUK** dengan ketentuan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PENERIMA RUJUKAN**.
- b. Pembayaran untuk pasien jaminan (non tunai) akan ditagihkan oleh **PIHAK PENERIMA RUJUKAN**, setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
- c. Pembayaran tagihan pelayanan pemeriksaan dilakukan dengan cara transfer bank dari rekening bank **PIHAK PERUJUK**, kepada rekening bank **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** demikian pula sebaliknya yaitu melalui:
 - 1) **PT. MAKASSAR GLOBAL AWAL BROS (RS. PRIMAYA MAKASSAR)**
Bank Mandiri KCP Makassar Cokroaminoto
No. Rekening : 152-0088088998
 - 2) **PERTAMINA BINA MEDIKA IHC**
 - Bank BRI Cabang KC Tamalanrea
No. Rekening : 040301001457307
 - Bank BNI Cabang Mayestik Jakarta Selatan
No. Rekening : 6336336628
- d. Dokumen tagihan harus dilengkapi dengan:
 - a) Surat Pengantar Tagihan 1 (satu) rangkap;
 - b) Rekapitulasi tagihan pasien selama periode tertentu 1 (satu) rangkap;
 - c) Lembar Kwitansi / Bukti pembayaran bermaterai 1 (satu) rangkap;
 - d) Rincian biaya pemeriksaan (billing) asli 1 (satu) rangkap;
 - e) Lembar asli Surat Pengantar Rujukan dari PIHAK PERUJUK 1 (satu) rangkap;
 - f) Lembar asli Surat Jaminan Rujukan dari PIHAK PERUJUK 1 (satu) rangkap;
 - g) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasien;
 - h) Fotokopi Kartu BPJS pasien untuk peserta BPJS Kesehatan;
 - i) Formulir Rujukan yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit perujuk;
 - j) Rekapitulasi jenis pemeriksaan;
 - k) Fotokopi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk peserta BPJS-Kesehatan;
 - l) Biaya materai yang tercantum pada dokumen penagihan ditanggung oleh PIHAK PERUJUK.

- e. **PIHAK PERUJUK** sanggup melakukan pembayaran seluruh biaya yang diajukan oleh **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tagihan diterima lengkap oleh **PIHAK PERUJUK**.
- f. Apabila pembayaran telah dilaksanakan, **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan bukti transfer bank kepada **PIHAK KEDUA** melalui email **keuangan.rsprb@gmail.com**, bilamana bukti transfer tersebut belum diterima **PIHAK KEDUA** maka tagihan belum dapat dianggap lunas oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** berhak untuk menerima pembayaran dari **PIHAK PERUJUK** atas pelaksanaan pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** terhadap pasien sesuai tarif yang ditetapkan dalam pasal 10 dengan ketentuan pembayaran sesuai yang diatur dalam pasal 11 Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERUJUK** berhak menerima pelayanan pemeriksaan penunjang yang baik, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas dari **PIHAK PENERIMA RUJUKAN**.
3. Dalam hal **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** menolak pemeriksaan penunjang pasien karena tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 2 (dua) ayat 3 (tiga), maka **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** wajib secara tertulis memberikan alasan kepada **PIHAK PERUJUK**.
4. **PIHAK PERUJUK** wajib memberikan identitas pasien secara lengkap dan sesuai dengan jenis pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan kepada **PIHAK PENERIMA RUJUKAN**.
5. **PIHAK PERUJUK** berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas biaya pelayanan pemeriksaan yang timbul sesuai dengan jenis pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh **PIHAK PENERIMA RUJUKAN**.
6. Para pihak wajib menjamin mutu pelayanan & mengutamakan keselamatan pasien serta dapat melakukan *benchmarking* dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Pasal 6

KERAHASIAAN

1. **PIHAK PERUJUK** dengan ini mengetahui bahwa hasil pemeriksaan yang sah hanyalah hasil pemeriksaan yang dibuat oleh **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** dalam bentuk *hardcopy* dan tertutup, **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** tidak bertanggung jawab kepada siapapun atas hasil pemeriksaan melalui faksimili, e-mail dan atau rekapitulasi hasil kecuali kepada **PIHAK PERUJUK**. **PIHAK PERUJUK** dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya dan melepaskan **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** dari segala tuntutan, gugatan dan atau kerugian

Perjanjian Kerjasama Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang

Pihak Pertama

		
---	---	---

halaman 4 dari 11

Pihak Kedua

		
---	---	---

terhadap penyalahgunaan hasil pemeriksaan melalui faksimili, e-mail dan atau rekapitulasi hasil namun tidak terbatas oleh Direktur, Karyawan, dan/atau sub-kontraktor **PIHAK PERUJUK**.

2. **PARA PIHAK** setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang diberikan selama masa berlakunya perjanjian kerjasama ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk didalamnya membuat fotocopy atau reproduksi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia

Pasal 7

PENANGGUNG JAWAB HARIAN

1. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Pemeriksaan Laboratorium :

Nama : **dr. Selvi Josten, Sp.PK., M.Kes.**
Jabatan : Kepala Instalasi Laboratorium
Nomor HP : 0812 4100 5064

- b. Pemeriksaan Radiologi :

Nama : **Dr. dr. Shofiah Latief, Sp.Rad., M.Kes.**
Jabatan : Kepala Instalasi Radiologi
Nomor HP : 0813 4077 6817 / 0815 2534 103

- c. UGD

Dokter Jaga UGD
Nomor Tlp : 0411 - 456 200

2. Penanggung jawab hasil ditetapkan oleh PIHAK KEDUA :

- a. Hasil pemeriksaan Laboratorium :

Nama : **Andi Jusnaini Nur, Amd. Ak**
Jabatan : Penanggung Jawab Laboratorium
Nomor HP : 085145198826

- b. Hasil Pemeriksaan Radiologi :

Nama : **Nurwali Dain, Amd.Rad**
Jabatan : Penanggung Jawab Radiologi
Nomor HP : 085342249662

Pasal 8

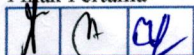
JENIS PEMERIKSAAN DAN LAYANAN

1. **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** melakukan pemeriksaan/pelayanan yang dirujuk oleh **PIHAK PERUJUK** sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Laboratorium;
- b. Pemeriksaan Radiologi / Radiodiagnostik;
- c. Fisioterapi / Rehabilitasi Medik;

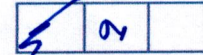
Perjanjian Kerjasama Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang

Pihak Pertama



halaman 5 dari 11

Pihak Kedua



- d. ESWL;
 - e. Kardiologi Intervensi;
 - f. Endoscopy;
 - g. Neurologi Intervensi;
 - h. CSSD;
 - i. Hemodialysis;
 - j. Dan lain-lain.
2. Apabila sewaktu-waktu tidak dilakukan pemeriksaan akibat alat rusak atau reagen habis, atau pemeriksaan diluar yang diperjanjikan, maka PIHAK PERTAMA dapat juga merujuk pasien kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9 JAMINAN HASIL

1. PIHAK PENERIMA RUJUKAN akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan oleh PIHAK PERUJUK, untuk hasil pemeriksaan radiologi dengan melampirkan foto hasil pencitraannya.
2. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada PIHAK PERUJUK dengan cara dikirim oleh PIHAK PENERIMA RUJUKAN kepada PIHAK PERUJUK selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan sesuai jadwal yang tercantum didalam daftar pemeriksaan rujukan.
3. PIHAK PENERIMA RUJUKAN wajib memberitahukan kepada PIHAK PERUJUK dalam hal terjadi hal-hal yang menyebabkan tertundanya atau akan tertundanya penerbitan hasil pemeriksaan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas listrik negara atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Perusahaan Listrik Negara, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan supply alat cadangan listrik UPS (*Uninterruptible Power Supply*) PIHAK PENERIMA RUJUKAN;
 - b. kekosongan bahan foto, reagen dan atau bahan reaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat; dan
 - c. bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "border line" atau "gray zone".
4. Apabila menurut PIHAK PERUJUK ada hasil yang meragukan sehingga pemeriksaan tersebut penyelesaiannya harus diulang, maka PIHAK PENERIMA RUJUKAN bersedia untuk memeriksa kembali tanpa dikenakan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hasil meragukan yang dimaksud meliputi hasil yang tidak sesuai dengan diagnosa dokter pemeriksa atau ada alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. hasil meragukan disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim, dikirim dalam amplop tertutup kepada PIHAK PENERIMA RUJUKAN;

Perjanjian Kerjasama Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang

Pihak Pertama

		
---	---	---

halaman 6 dari 11

Pihak Kedua

		
---	---	--

- c. pengulangan pemeriksaan dapat dilakukan oleh PIHAK PENERIMA RUJUKAN dengan menggunakan sampel yang sudah ada, dan atau sampel baru tergantung dari stabilitas sampel tersebut;
- d. bagi pemeriksaan laboratorium yang kadarnya tidak stabil dalam darah karena tidak terpengaruh oleh metabolisme tubuh (tidak berkualitas dari hari ke hari) pemeriksaan tersebut harus diulang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil yang meragukan diperiksa;
- e. bagi jenis pemeriksaan laboratorium yang kadarnya tidak stabil di dalam darah dan sangat tergantung kepada system metabolisme tubuh, maka pemeriksaan dapat di ulang selambat-lambatnya 24 jam setelah hasil yang meragukan diperiksa; dan
- f. pada pemeriksaan ulang, kondisi / aktivitas pasien harus sama dengan kondisi / aktivitas pada saat pemeriksaan sebelumnya.

Pasal 10

HARGA PEMERIKSAAN

1. Tarif pemeriksaan/pelayanan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah tarif yang berlaku di rumah sakit masing-masing pihak dan PARA PIHAK sepakat memberi diskon sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total biaya pemeriksaan/tindakan.
2. Jika karena sesuatu dan lain hal SALAH SATU PIHAK bermaksud melakukan perubahan tarif, maka yang menginginkan perubahan akan membuat surat pemberitahuan kepada PIHAK LAIN paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan tarif dilakukan.
3. Perubahan tarif yang telah disepakati oleh para pihak ditandatangani oleh para pihak dan merupakan Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.
4. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui dilakukan perubahan tarif, sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, dan antara Para Pihak tidak tercapai kesepakatan mengenai hal ini, maka perjanjian ini dapat diakhiri mengacu kepada ketentuan Pasal 16.

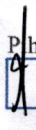
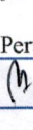
Pasal 11

PENAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PENERIMA RUJUKAN akan mengirimkan perincian seluruh biaya pemeriksaan/pelayanan kepada PIHAK PERUJUK secara kumulatif dengan melampirkan kwitansi serta rekapannya berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan.
2. Dokumen tagihan harus dilengkapi dengan :
 - a. kwitansi rangkap 2 (dua);
 - b. formulir rujukan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pihak perujuk yang telah dilegalisasi dengan stempel Rumah Sakit;
 - c. rekapitulasi jenis pemeriksaan.

Perjanjian Kerjasama Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang

Pihak Pertama

		
---	---	---

halaman 7 dari 11

Pihak Kedua

		
---	---	---

3. PIHAK PERUJUK sanggup melakukan pembayaran seluruh biaya yang diajukan oleh PIHAK PENERIMA RUJUKAN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima PIHAK PERUJUK dan akan dibayar secara Cash atau Giro atau di transfer ke rekening PIHAK PENERIMA RUJUKAN dengan nomor rekening dan nama bank sebagai berikut masing-masing :

a. **PIHAK PERTAMA :**

Nama : **PT. Makassar Global Awal Bros**
Alamat : **Jln. HOS Cokroaminoto Makassar**
Bank : **Bank Mandiri KCP Makassar Cokroaminoto**
Nomor Rekening : **152-0088088998**

b. **PIHAK KEDUA :**

Nama : **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC**
Alamat : **Jl. Pajjiaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.**
Bank : **BNI**
Nomor Rekening : **6336336628**

4. Terhadap adanya keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERUJUK akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1 % (satu permil) dari total tagihan yang belum dibayar untuk setiap hari keterlambatan, terhitung dari hari ke-31 (tiga puluh satu) sejak diterimanya surat tagihan oleh PIHAK PERUJUK dengan kumulatif maksimal 60 (enam puluh) hari.
5. Terhadap keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, yang berlangsung berturut-turut hingga hari ke-60 (enam puluh) sejak diterimanya surat tagihan, maka untuk permintaan pemeriksaan berikutnya terhitung sejak hari ke-61 (enam puluh satu) PIHAK PERUJUK tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka PIHAK PERUJUK wajib melakukan pembayaran tunai untuk setiap permintaan pemeriksaan, sampai PIHAK PERUJUK melunasi pembayaran.

Pasal 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun, berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini mulai tanggal **Tujuh Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (17-04-2023) sampai dengan tanggal **Enam Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (16-04-2025)
2. Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala oleh tim terkait PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.
3. Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perpanjangan ataupun pengakhiran dari Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila didalam melaksanakan pemeriksaan seperti tersebut pada pasal 1 di atas, PIHAK KEDUA mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan *force majeure*, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1x24 jam setelah terjadi *force majeure* tersebut, demikian selanjutnya.
2. Keadaan *force majeure* seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatas antara lain adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa massa, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, *epidemic*, bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.
3. Apabila terjadi keadaan *force majeure* seperti tersebut diatas, sehingga tidak memungkinkan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatu secara musyawarah.

Pasal 14
PEMINDAH TANGANAN PERJANJIAN

1. PARA PIHAK selama Perjanjian Kerjasama ini berlangsung dilarang untuk memindah tangankan sebagian atau seluruhnya isi-isi atau kondisi Perjanjian Kerjasama ini kepada Pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya.
2. Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak termasuk dalam keadaan dimana PIHAK PENERIMA RUJUKAN harus merujuk pemeriksaan kepada laboratorium klinik lain rekanan PIHAK PENERIMA RUJUKAN akibat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), dengan pemberitahuan kepada PIHAK PERUJUK.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari kekeliruan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat melalui mediasi Bagian Hukum & Humas kedua belah pihak.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 16
PEMUTUSAN ATAU PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri setiap saat sebelum waktunya, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :

Perjanjian Kerjasama Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang

Pihak Pertama

		
---	---	---

halaman 9 dari 11

Pihak Kedua

		
---	---	--

- a. dalam hal PARA PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini; dan
 - c. dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
2. Sehubungan dengan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, karena Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu Perjanjian Kerja sama.
 3. Pengakhiran perjanjian kerja sama karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta-merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali pernyataan tertulis Para Pihak yang menyatakan penghapusan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Pasal 17

ALAMAT KORESPONDENSI

Semua Pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat dan/atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya kepada alamat-alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA : **dr. Titien Sa'pang**

Rumah Sakit Primaya Makassar.
Jln. Jend.Urip Sumoharjo No. 43, Makassar 90232
Telepon 0411-454 567 ext. 761
Email : mkt.mks@primayahospital.com
Hp. 081339616179

2. PIHAK KEDUA : **Melinda Sari Pratiwi**

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya
Jl. Pajjaiang Sudiang Raya Makassar
Email : legal.rsoj@gmail.com
Hp : 082349792437

Pasal 18

KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN

Jika dalam perjanjian Kerjasama ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan satu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam perjanjian ini.

Perjanjian Kerjasama Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang

Pihak Pertama

		
---	---	---

halaman 10 dari 11

Pihak Kedua

		
---	---	---

Pasal 19
LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian sesuai kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
2. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan dalam suatu bentuk *Addendum* yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Dalam melaksanakan Perjanjian ini, Para Pihak wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MEMKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, serta segala perubahan peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

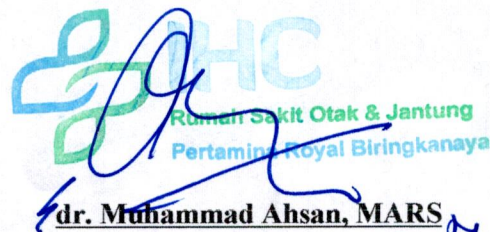
Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Kota Makassar, dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, dilengkapi dengan materai cukup oleh masing-masing pihak dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,
PT. Makassar Global Awal Bros
RS Primaya Makassar,



dr. Merry Monica, MARS, FISQua
Direktur

PIHAK KEDUA,
RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya,



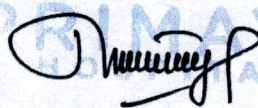
dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

Pasal 19
LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian sesuai kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
2. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan dalam suatu bentuk *Addendum* yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Dalam melaksanakan Perjanjian ini, Para Pihak wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MEMKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, serta segala perubahan peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Kota Makassar, dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, dilengkapi dengan materai cukup oleh masing-masing pihak dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,
PT. Makassar Global Awal Bros
RS Primaya Makassar,



dr. Merry Monica, MARS, FISQua
Direktur

PIHAK KEDUA,
RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya,



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur